

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 70/2531

บริษัท อี. พี. แอล. จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร กับพวก

จำเลย

บริษัท อี. พี. แอล จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 90)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์ไม่ต้องเสียอากรภาษีการค้าและเบี้ยปรับจำนวน 111,319.36 บาท ตามการวินิจฉัยและประเมินของเจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสอง เพราะโจทก์ได้เสียอากรและภาษีการค้าครบถ้วนแล้ว และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสองฉบับที่ กค.0612/94 ลงวันที่30 มีนาคม 2527 และที่ กค.0605(ก)/3327ลงวันที่ 29 เมษายน 2528ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยและคำสั่งของจำเลยทั้งสองฉบับที่ กค.0612/94 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2527และที่ กค.0605(ก)/3327 ลงวันที่ 29 เมษายน 2528 คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,86)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คำร้องของ โจทก์มิใช่เป็นการขอลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นการขอลาการเสียภาษีอากรซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติตามนัยมาตรา 31 แห่งประมวลรัษฎากร จึงชอบที่โจทก์จะไปร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว คำร้องของ โจทก์มิใช่เป็นการขอลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นการขอลาการเสียภาษีอากรซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติตามนัยมาตรา 31 แห่งประมวลรัษฎากร จึงชอบที่โจทก์จะไปร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>